

## ไม่คัดค้านการปักเสาไฟฟ้าจนผ่านมา 17 ปี ถือว่ายินยอมโดยปริยายแล้วหรือไม่ ?

โดย นายปกครอง

**คดีพิพาทที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ ...** เป็นเรื่องใกล้ตัวทุกท่าน โดยเป็นที่ทราบกันว่า การไฟฟ้ามีอำนาจตามกฎหมายในการที่จะปักเสาเพื่อพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของเอกชนในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชน โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งต้องจ่ายค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินของเอกชน มีประเด็นน่าสนใจว่า กรณีมีการปักเสาไฟฟ้าบนที่ดินของวัดแห่งหนึ่งเป็นเวลา กว่าสิบปี โดยการไฟฟ้าไม่มีหลักฐานว่าได้แจ้งวัดให้ทราบแล้ว ส่วนวัดก็เพิ่งมาได้แจ้งคัดค้านในปีที่ 17 เรื่องนี้ ... ผลจะเป็นอย่างไร ไปติดตามกันครับ

**เรื่องมีอยู่ว่า ...** ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทวัดและเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินแปลงหนึ่ง โดยต่อมา มีการก่อสร้างถนนตัดผ่านกลางที่ดินทำให้ที่ดินแบ่งออกเป็นสองส่วน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนภาระจำยอมโฉนดที่ดินบางส่วน (ภารยทรัพย์) ให้เป็นทางเดินและทางรถยนต์ให้แก่เจ้าของที่ดินแปลงอื่น (สามยทรัพย์) แต่ไม่ได้อนุญาตให้มีการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าและประปาในที่ดิน เวลาผ่านไปเนิ่นนาน ... ผู้ฟ้องคดีพบว่า การไฟฟ้านครหลวงได้ดำเนินการปักเสาไฟฟ้าจำนวน 3 ต้น พร้อมอุปกรณ์สายไฟฟ้าผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดิน จึงได้มีหนังสือบอกกล่าวให้รื้อถอนเสาไฟฟ้า แต่การไฟฟ้า เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องการไฟฟ้านครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้รื้อถอนเสาไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ออกไปจากที่ดินของตน รวมทั้งชดเชยค่าเสียหายด้วย

**ประเด็นที่ต้องพิจารณา** คือ การที่การไฟฟ้าฯ ปักเสาไฟฟ้าบนที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยที่ไม่ได้รับความยินยอม เป็นเวลา 17 ปี ถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ?

**ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า** ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการไฟฟ้าฯ ได้ดำเนินการปักเสาไฟฟ้า และพาดสายไฟฟ้าบนที่ดินของผู้ฟ้องคดี เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ซึ่งตามรายงานตรวจสอบข้อมูลเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าปรากฏว่า มีผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นคำขอใช้ไฟฟ้าเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2525 และมีผู้ยื่นคำขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2540 และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2547 การไฟฟ้าฯ ได้นำเสาไฟฟ้าขนาด 12 เมตร จำนวน 3 ต้น มาปรับปรุงเสาไฟฟ้า ที่มีอยู่เดิมขนาด 8.50 เมตร เนื่องจากเสาไฟฟ้าต้นเดิมไม่รองรับการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่

จึงเห็นว่าการที่การไฟฟ้าฯ ได้ดำเนินการปักเสาไฟและพาดสายไฟฟ้าลงในหรือบนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า อันเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อขยายเขตให้บริการไฟฟ้า ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 กล่าวคือ การขยายเขตให้บริการไฟฟ้า โดยการเดินสายส่งไฟฟ้าและปักเสาไฟฟ้าบนพื้นดินของบุคคลใดที่ไม่ใช่พื้นดินอันเป็นที่ตั้งโรงเรือน จะต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้ที่ดินนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยจำนวนเงินอันเป็นธรรม และก่อนดำเนินการจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ทรัพย์สินนั้นอาจยื่นคำร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้นไปยังคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อพิจารณาวินิจฉัยได้ หากไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวย่อมจะเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือหากเป็นกรณีที่มีการไฟฟ้าฯ กระทำการโดยพลการ ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินก็ย่อมจะเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม แม้การไฟฟ้าฯ จะไม่มีพยานหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าก่อนดำเนินการได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และได้จ่ายค่าตอบแทนการใช้ที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายและแผนที่เห็นได้ว่า บริเวณที่ดินพิพาทมีสภาพเป็นถนนทางเดิน

หรือทางรถยนต์ ซึ่งการปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟ จำนวน 3 ต้น ลงในหรือบนที่ดินส่วนที่ผู้ฟ้องคดี จดทะเบียนให้เป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินแปลงอื่น นั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่อยู่อาศัย บริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นแปลงที่ดินสามทรัพย์ตามที่มีการจดทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2526 ประกอบกับตามประวัติผู้ขอใช้ไฟฟ้าเดิมซึ่งมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอใช้ ไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่าการไฟฟ้าฯ มีการปักเสาไฟบนที่ดินของผู้ฟ้องคดีมาเป็นเวลานานประมาณ 17 ปี โดยที่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการคัดค้านมาก่อน แต่เพิ่งคัดค้านเมื่อปี พ.ศ. 2557

กรณีนี้จึงมีน้ำหนักให้ศาลรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการ ดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนการที่ต่อมา การไฟฟ้าฯ ได้ปรับเปลี่ยนโดยเพิ่มขนาดเสาไฟฟ้า ซึ่งก็มีได้ก่อให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่การยทรัพย์ของ ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 1388 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า เจ้าของสามทรัพย์ไม่มีสิทธิทำการเปลี่ยนแปลงในการยทรัพย์หรือในสามทรัพย์ซึ่งทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่ การยทรัพย์ และมาตรา 1389 แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าความต้องการแห่งเจ้าของ สามทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป ท่านว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ให้สิทธิแก่เจ้าของสามทรัพย์ที่จะทำให้เกิด ภาระเพิ่มขึ้นแก่การยทรัพย์ได้

กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ การไฟฟ้าฯ จึงไม่จำต้องรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี และไม่ต้อง ใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาคลับศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. 374/2567)

จากคดีดังกล่าวสรุปได้ว่า แม้โดยหลักแล้วกฎหมายกำหนดให้การไฟฟ้าฯ จะต้องแจ้ง เป็นหนังสือและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินก่อนดำเนินการปักเสาและพาดสายไฟฟ้า ในที่ดินของเอกชน และในคดีนี้การไฟฟ้าฯ ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การที่เจ้าของที่ดินซึ่งก็คือวัดไม่ได้คัดค้านการปักเสาไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลานาน (ประมาณ 17 ปี) ย่อมถือว่าได้ให้การยินยอมแก่การไฟฟ้าโดยปริยายแล้ว และการดำเนินการปักเสาดังกล่าวก็เป็นไปเพื่อ ประโยชน์สาธารณะของผู้ใช้ไฟฟ้าในบริเวณนั้น นอกจากนี้ การที่การไฟฟ้าฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยน เสาไฟฟ้าจากขนาดเดิมเป็นเสาขนาดใหญ่ขึ้นในตำแหน่งเดิม อันมิได้ก่อให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่การยทรัพย์ ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ การกระทำของการไฟฟ้าฯ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน นั้นเองครับ

(ปริกษาการฟ้องคดีปกครองได้ที่ “สายด่วนศาลปกครอง 1355”)